

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 580/2537

บริษัทปราณีภณท์ จำกัด

โจทก์

นายกิตติศักดิ์ ไก่อแก้ว

จำเลย

นายกิตติศักดิ์ ไก่อแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาข้อแรกที่ว่าการอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นการฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ส่วนฎีกาข้อสองที่ขอให้รอการลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสองข้อ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่แจ้งการนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทราบ การอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับคดี ส่วนฎีกาที่ขอให้รอการลงโทษเมื่อข้อเท็จจริงยุติแล้วก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญในการกำหนดอัตราโทษที่จะลงแก่จำเลย จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 92)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เรียงกระทงลงโทษ สี่กระทงต่างกัน กระทงแรกจำคุก 6 เดือน กระทงที่สองจำคุก 2

เดือน กระทั่งสามจำคุก 6 เดือน และกระโทงที่สี่จำเลย 2 เดือน รวมสี่กระโทงจำคุก 16 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้เรียงกระโทงลงโทษกระโทงแรกจำคุก 4 เดือน กระโทงที่สองจำคุก 1 เดือน กระโทงที่สามจำคุก 5 เดือนกระโทงที่สี่จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 11 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงให้จำคุก 5 เดือน 15 วัน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 89 แผ่นที่ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลย ไม่ได้แก้บทมาตราด้วยเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระโทงไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่จำเลยฎีกาอ้างเหตุต่าง ๆ มาเพื่อขอให้ศาลรอกการลงโทษแก่จำเลยนั้น เป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทมาตราดังกล่าวข้างต้น ส่วนฎีกาที่ว่าจำเลยไม่ทราบกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์การอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเมื่อปรากฏว่าจำเลยได้ยื่นฎีกาเข้ามาภายในกำหนดแล้วจึงเป็นข้อกฎหมายไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลย ไม่ได้แก้บทมาตราด้วยเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระหนงไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่จำเลยฎีกาอ้างเหตุต่าง ๆ มาเพื่อขอให้ศาลรอกการลงโทษแก่จำเลยนั้น เป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทมาตราดังกล่าวข้างต้น ส่วนฎีกาที่ว่าจำเลยไม่ทราบกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์การอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเมื่อปรากฏว่าจำเลยได้ยื่นฎีกาเข้ามาภายในกำหนดแล้วจึงเป็นข้อกฎหมายไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ